



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

6 בנובמבר 2023

1671

כ"ב בחשוון התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק חינוך מיוחד (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הארכת זכאות), התשפ"ד–2023. 106

הצעת חוק חינוך מיוחד (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הארכת זכאות), התשפ"ד-2023

1. (א) על אף האמור בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988¹ (להלן – החוק העיקרי), תלמיד עם צרכים מיוחדים שוועדת זכאות ואפיון קבעה בעבורו באחת משנות הלימודים התשפ"א עד התשפ"ג, זכאות לשירותי חינוך מיוחדים (להלן – התלמיד), יהיה זכאי לשירותי חינוך מיוחדים גם בשנת הלימודים הנוספת על שנות הלימודים שעליהן חלה קביעת הוועדה, בלא צורך בקיום דיון חוזר בעניינו כמשמעותו בסעיף 10(א) לחוק העיקרי, ומנהל מוסד חינוך פטור מהבאת עניינו של התלמיד לדיון חוזר לעניין שנת הלימודים הנוספת.
- (ב) אין בהוראת סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכותה של ועדת האפיון והזכאות לקיים דיון חוזר ולהחליט בעניינו של התלמיד כאמור בסעיף 10(ב) לחוק העיקרי.
- (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין תלמיד עם צרכים מיוחדים שיסיים את חוק לימודיו במערכת החינוך בסוף שנת הלימודים התשפ"ד.

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצעים תיקונים לחוק חינוך מיוחד, בשל המצב החריג והקיצוני שבו אנו מצויים ומכיוון שניהול מערכה זו משפיע משמעותית על קבוצות אוכלוסייה רבות ומביא לכך שהן אינן מנהלות שגרת חיים רגילה, וכן כדי ליעל ולהקל את ההליכים הבירוקרטיים הכרוכים במימוש זכויותיהם של תלמידים בחינוך המיוחד.

סעיף 1 מוצע להאריך בשנה נוספת את זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים של תלמיד שוועדת זכאות ואפיון קבעה את זכאותו כאמור במהלך שלוש שנות הלימוד הקודמות, בלא צורך בקיום דיון חוזר בוועדות זכאות ואפיון. הקלה זאת נועדה לתת מענה לחידוש זכאות לשירותי חינוך מיוחדים לתלמידים כאשר מערכת החינוך נדרשת להתמודד עם השלכות המלחמה שבה ישראל שרויה, ובכלל זה הכרות מצב מיוחד בעורף, גיוס מילואים נרחב ופינוי אוכלוסיות בהיקף גדול ברחבי הארץ.

עם זאת מוצע שלא להחיל הוראה זו על תלמיד שמסיים את לימודיו במערכת החינוך בסוף שנת הלימודים הנוכחית, מאחר שאין בכוונת המשרד להעניק זכאות לשירותי חינוך מיוחדים מעבר להיקף הזכות הקבועה היום בחוק החינוך המיוחד: זכאות לשירותי חינוך מיוחדים במסגרת שילוב בכיתה רגילה בחינוך הרגיל עד גיל 18 וזכאות לשירותי חינוך מיוחדים במסגרת מוסד לחינוך מיוחד עד גיל 21.

כללי ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2003) החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה שבמסגרתה חדרו מאות מחבלים ליישובים בדרום הארץ. במתקפת טרור זו נרצחו מאות אזרחים, לרבות אנשי כוחות הביטחון השונים, ונפצעו אלפים. כמו כן, יש נעדרים רבים שטרם אותרו. נוסף על כך, דווח על מאות אזרחים וחיילים שנשבו על ידי ארגון הטרור חמאס והועברו לרצועת עזה. לנוכח האירועים האמורים, הכריז שר הביטחון ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2003) על מצב מיוחד בעורף (ברדיוס של 0-80 ק"מ מרצועת עזה), בהתאם לסמכותו לפי סעיף 9ג(ב) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (להלן – חוק ההתגוננות האזרחית). עוד באותו יום, השר לביטחון לאומי, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 9ב(א) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, הכריז על אירוע חירום אזרחי בשטח המדינה כולה, למעט ברדיוס של 0-80 ק"מ מרצועת עזה, אשר לגביו הוכרז מצב מיוחד בעורף. בהמשך לכך, שר הביטחון הרחיב את הכרזתו על מצב מיוחד בעורף לשטח המדינה כולה. בהתאם להוראות חוק ההתגוננות האזרחית, הכרזת שר הביטחון אושרה על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כמו כן, הוכרז בצה"ל על מבצע "חרבות ברזל". ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה.

עקב מצב המלחמה המתמשך הכולל אף פינוי עשרות אלפי משפחות מאזורים שונים ברחבי הארץ מבתיהם,

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 114; התשע"ח, עמ' 762.